

1505488-21.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2320512/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 21588715 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

11536/21/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2320512 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505488-21.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505488-21.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2320512/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 21588715 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

11536/21/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2320512 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 11536/21/910

- DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luis Felipe Piola Souza e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra LUÍS FELIPE PIOLA SOUZA e PAULO HENRIQUE AMARAL SILVA, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, combinado com o artigo 29 do Código Penal, já que, segundo a denúncia, no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 19h45, na avenida José Lourenço nº 403, no bairro Parque Vicente Leporace II, nesta cidade e comarca, os réus, agindo em concurso e unidade de propósitos, após prévio ajuste, traziam consigo e guardavam, para fornecimento a terceiros, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, estando sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, consistente em 86,29g (oitenta e seis gramas e vinte e nove centigramas) da substância "Cannabis Sativa L" consistente em quatorze porções de substância de aspecto vegetal, compactada, alternando coloração esverdeada e marrom, e 3,34g (três gramas e trinta e quatro centigramas) da substância denominada "Erythroxylon coca L", conhecida por "cocaína", na forma de vinte e duas porções de substância em pó, de cor branca, embaladas individualmente em tubo do tipo "eppendorf", transparente, na cor cinza, uma porção de pó branco, embalada em saco plástico incolor, conforme laudos de constatação de fls. 28/45 e exame químico toxicológico de fls. 131/133.

Notificados (fls. 187 e 262), os réus apresentaram defesa prévia por intermédio de defensores constituídos (fls. 205/219 e 271/274).

Recebida a denúncia (fls. 281/283), em audiência, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogados os réus (fls. 310 e 315).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 328/337, 341/346 e 348/360).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é incontestável frente aos documentos de fls. 01, 08/10, 11/12, 28/35, 36/45 e 131/133 - que comprovam que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha e cocaína, bem como diante da prova oral aqui trazida.

A autoria atribuída aos réus, por sua vez, é indubitosa.

Na delegacia, Luís Felipe disse que estava na praça fumando maconha quando Paulo Henrique, até então desconhecido por ele, se aproximou. Logo após, foram abordados pela Polícia Militar. Alegou que lançou seu tablete de maconha para longe e negou que a balança de precisão e cocaína encontradas na praça pelos policiais fossem dele. Em Juízo, o réu disse que encontrou Paulo Henrique na praça e que o indivíduo mencionado pelos policiais é seu amigo. Alegou que esse rapaz não entregou ou recebeu nada de Paulo Henrique. Afirmou que comprou a droga na mesma praça na qual ocorreu e a abordagem, tendo a dispensado com a aproximação dos policiais. Disse que não é de sua propriedade o aparelho e as demais drogas encontradas no local.

Na delegacia, Paulo Henrique disse que estava fumando maconha na praça quando Luis Felipe, até então desconhecido, se aproximou. Pediu um papel de seda para Luís e logo após foi abordado pela Polícia Militar. Afirmou que nada do que foi encontrado na praça pelos policiais é de sua propriedade, tendo, inclusive, se assustado com o achado. Em Juízo, o réu disse que foi até a praça, a qual fica próxima à casa de sua namorada, e lá encontrou Luís. Alegou que conversou um pouco com ele até que a polícia chegou e iniciou a abordagem. Afirmou que já foi condenado anteriormente por tráfico de drogas.

Pouco crível, contudo, a versão ofertada pelos acusados.

É que os policiais militares Keizer Muner Seminate e Glauco César Biagi, na delegacia, relataram que durante patrulhamento receberam informação direta sobre dois indivíduos que supostamente estariam traficando. Informaram que se posicionaram próximo a praça e avistaram os indivíduos em movimento suspeito. Esclareceram que após verem o que parecia uma compra de drogas, se deslocaram rapidamente para realizar a abordagem. Informaram que, antes da abordagem, os réus

arremessaram alguns objetos e ao verificar a área, encontraram dois pedaços grandes e doze porções já fracionadas de maconha, vinte e dois eppendorfes de cocaína e uma balança de precisão. Esclareceram que, quando indagados, os réus disseram que somente uma parte da maconha era deles, desconhecendo o restante do material encontrado. Relataram que diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante. Em Juízo, os policiais militares reiteraram a versão apresentada na delegacia

De fato, diante da maciça prova dos autos, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares, pela apreensão de expressiva quantidade de maconha - parte dela já embalada para venda - e mais de vinte eppendorfes de cocaína, além de uma balança de precisão, não há dúvida de que Luís e Paulo, agindo em concurso e unidade de propósitos, após prévio ajuste, guardavam consigo entorpecentes que eram destinados à mercancia espúria.

Com efeito, pouco crível a versão ofertada pelos acusados de que os entorpecentes apreendidos não eram deles, uma vez que os policiais militares foram firmes e uníssonos ao afirmar que receberam uma denúncia que apontava o tráfico de drogas executado por dois jovens de vestimenta específica, a mesma usada pelos réus no momento do flagrante. Não bastasse, os policiais observaram a movimentação dos jovens e esperaram um ciclista realizar uma aparente transação de drogas para realizar a abordagem.

Ademais, de acordo com o auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e novamente com os relatos dos policiais militares, junto aos réus foi encontrada uma balança de precisão, comumente utilizada para pesar e embalar substâncias ilícitas destinadas ao tráfico.

De se ressaltar que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente os acusados. Neste sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"HABEAS CORPUS DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE SERVIDOR POLICIAL - VALIDADE - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO INOCORRÊNCIA PEDIDO INDEFERIDO. (...) Inexiste qualquer restrição a que servidores policiais sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais depoimentos testemunhais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes" (STF - HC 74438, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe-047 p. 14/03/2011).

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (STJ, HC 149.540/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 12/04/2011, DJe 04/05/2011).

Não pairam dúvidas, então, que os acusados, traziam consigo e guardavam, para fornecimento a terceiros, 86,29g de maconha e 3,34g de cocaína, estando suas condutas subsumidas na descrição típica do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, não havendo se falar em absolvição por insuficiência probatória, ao contrário do pleiteado pelos dignos defensores, o mesmo ocorrendo com a tese da desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06 já que, como dito, as provas deixam clara a prática do tráfico.

Assim, de rigor, na ausência de excludentes, a responsabilização penal dos acusados.

O réu Luís Felipe é primário e não há prova de que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, razão pela qual faz jus ao benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

O réu Paulo Henrique possui uma condenação geradora de reincidência.

Procedente a denúncia, passo a dosar suas penas.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo ao réu Luis Felipe a pena-base em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, no mínimo, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. A seguir, reduzo a pena de 1/2 (metade), nos termos do parágrafo 4º da norma tipificadora, tendo em vista a quantidade considerável de entorpecentes, perfazendo a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 250 dias-multa, a qual torno definitiva.

Ademais, consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo ao réu Paulo Henrique a pena-base em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, no mínimo, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, em razão da reincidência, aumento a pena em 1/6, perfazendo a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão e o pagamento de 583 dias-multa, a qual torno definitiva em razão da ausência de modificadoras.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra LUÍS FELIPE PIOLA SOUZA e PAULO HENRIQUE AMARAL SILVA, qualificados nos autos, para o fim de CONDENAR o primeiro (Luís Felipe) a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e de CONDENAR o segundo (Paulo Henrique) a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", e seu parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29 do Código Penal.

Fixo para o réu Luís Felipe o regime ABERTO para cumprimento da corporal, cabível e adequado. No mais, o réu é primário e as circunstâncias indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se mostra socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pelo que substituo aquela por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas, por igual período, e prestação pecuniária, no montante equivalente a 01 salário mínimo, a ser destinada a instituição assistencial a ser definida oportunamente.

Para o réu Paulo Henrique, fixo o regime inicial FECHADO, devido a reincidência específica, não fazendo jus a nenhum benefício legal.

Faculto aos réus o direito de apelar em liberdade, situação na qual terminaram por responder ao presente processo.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos a favor da União (fls. 134/135). Destruam-se os objetos apreendidos.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA